

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2552/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด พังงา กับพวก

นาย สม พร บุญ เพชร กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1), มาตรา 83, มาตรา 309, มาตรา 340

จำเลยทั้งสามนั่งเรือไปที่แพดูดดำแร่ ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร จำเลยที่ 1 ที่ 3 ขึ้นไปบนแพดูดดำแร่ จำเลยที่ 3 ซึ่งแต่งกายและแสดงตนว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ มีอาวุธปืนติดตัวมองเห็น ได้บอก ว.ให้ตักแร่ให้ ว. กับพวกกลัว ตักแร่ให้ 1 ถุง น้ำหนัก 20 กิโลกรัม ราคาประมาณ 1,200 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 3 ได้ใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายอย่างใด การกระทำของจำเลยไม่มีความผิดฐานปล้นทรัพย์ แต่ตามพฤติการณ์ย่อมเห็นได้ว่าจำเลยได้อาศัยการที่จำเลยที่ 3 เป็นเจ้าพนักงานตำรวจ มีอาวุธปืนติดตัวประกอบกับที่เกิดเหตุอยู่ในท้องทะเล ไม่มีผู้ใดจะรู้เห็นหรือช่วยเหลือได้ทันถ้าขัดขึ้น เป็นการบังคับ ว. กับพวกอยู่ในที่แล้ว ถือได้ว่าเป็นการร่วมกันข่มขืนใจให้ ว. ต้องตักแร่ให้ โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายและเสรีภาพของ ว. กับพวก เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 309วรรคสอง แล้ว สำหรับจำเลยที่ 2 มาด้วยกับจำเลยที่ 1 ที่ 3 ขณะเกิดเหตุแม้จะนั่งอยู่ในเรือ แต่ก็อยู่ติดกับแพดูดดำแร่เห็นกันชัดเจน แสดงว่าแบ่งหน้าที่กันทำ เมื่อได้แร่แล้วก็กลับไปพร้อมกัน ถือว่าจำเลยที่ 2 ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 ที่ 3 ด้วย.

เรือพร้อมเครื่องยนต์ ของกลางจำเลยทั้งสามใช้เป็นยานพาหนะไปมาเท่านั้น เป็นเรื่องใช้ยานพาหนะตามปกติไม่ใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดอันจะพึง ริบตาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตี, 91 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 และสั่งให้ริบเรื่อหัวโทงพร้อมเครื่องยนต์ของกลางส่วนอาวุธปืนสั้นพร้อมกระสุนปืนคืนให้แก่เจ้าของ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องจำเลยที่ 3 ให้การรับว่ามีอาวุธปืนลูกซองสั้นตามฟ้องจริง และพาอาวุธปืนตามฟ้องติดตัวไปบริเวณชายหาดท่ามะเขือซึ่งเป็นที่สาธารณะโดยเปิดเผยไม่มีเหตุอันควร โดยจำเลยที่ 3 ไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ต้องมีติดตัว ส่วนข้อหาปล้นทรัพย์จำเลยที่ 3 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคสอง พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ การกระทำของจำเลยที่ 3 เป็นความผิดหลายกรรมเรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคสอง จำคุก 1 ปี ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม จำคุก 6 เดือนความผิดตามพ

พระราชบัญญัติอาวรุปีน เครื่องกระสุนปืน วัดถูระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวรุปีน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ(ที่ถูกเป็นมาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง วรรคสอง, 72 ทวิ วรรคสอง)จำคุก 6 เดือน รวมโทษจำคุกตามพระราชบัญญัติอาวรุปีนเครื่องกระสุนปืน วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวรุปีนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ จำคุก 1 ปี จำเลยที่ 3รับสารภาพในข้อหานี้มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน รวมจำคุก จำเลยที่ 3 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคสอง จำคุก 1 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคสอง, 86 จำคุก 8 เดือน เรือหัวโทงพร้อมเครื่องยนต์ของกลางและอาวรุปีนสั้นพร้อมกระสุนปืนคืนให้แก่เจ้าของ คำขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตริ ให้จำคุกมีกำหนดคนละ 18 ปี คำรับชั้นจับกุม และทางนำสืบของจำเลยทั้งสามเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ปราบลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำเลยทั้งสามคนละ 12 ปี สำหรับจำเลยที่ 3 เมื่อรวมกับโทษตามพระราชบัญญัติอาวรุปีน เครื่องกระสุนปืน วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวรุปีน พ.ศ. 2490 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วเป็นโทษจำคุก 12 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 เป็นเจ้าพนักงานตำรวจประจำจังหวัดพัทลุง ตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยทั้งสามนั่งเรือหัวโทง

ไปที่แพดุดำแร่อดิสัย ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร จำเลยที่ 1 ที่ 3 ขึ้นไปบนแพดุดำแร่อำเลยที่ 2 นั่งอยู่ในเรือ แล้วจำเลยที่ 1 ที่ 3 นำแร่อจากแพดังกล่าว 1 ถุง หนัก 20 กิโลกรัม ราคาประมาณ 1,200 บาทมาส่งให้จำเลยที่ 2 ต่อมาจำเลยทั้งสามนำเรือดังกล่าวเข้าชายฝั่งก็ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับพร้อมกับยึดแร่ 1 ถุง เรือหัวโพงพร้อมเครื่องยนต์และอาวุธปืนสั้น 1 กระบอก เป็นของกลาง

มีปัญหาตามที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันกระทำผิดฐานปล้นทรัพย์หรือไม่ คดีนี้ประจักษ์พยานโจทก์มีนายหลอ สมใจเพียงปากเดียวเบิกความว่า จำเลยที่ 3 ขึ้นไปบนแพไปพบกับนายวิชัยสหมอใจ ว่าดักแร่ใส่ถุงให้หน่อย โดยจำเลยที่ 3 ถืออาวุธปืนสั้นซีไปมา ไม่ได้พูดจาข่มขู่ พันตำรวจโทโกวิท สุทธิบุตร พยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความว่า ได้ให้เจ้าพนักงานตำรวจไปตามเจ้าของแพ เมื่อนายหลอ นายวิชัย ซึ่งเป็นผู้ควบคุมแพมาถึงได้แจ้งว่า จำเลยที่ 3 ใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นที่พกไปโดยเปิดเสื้อว่จำเลยที่ 1 ที่ 3 ได้อาศัยการที่จำเลยที่ 3 เป็นเจ้าพนักงานตำรวจมีอาวุธปืนติดตัวประกอบกับที่เกิดเหตุอยู่ในท้องทะเลไม่มีผู้ใดจะรู้เห็นหรือช่วยเหลือได้ถ้าขัดขึ้น เป็นการบังคับนายวิชัยกับพวกอยู่ในที่แล้ว ถือได้ว่เป็นการร่วมกันข่มขืนใจให้นายวิชัยต้องดักแร่ให้โดยทำให้กลัวว่จะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพของนายวิชัยกับพวก การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคสองแล้ว คงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่จำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 ที่ 3 หรือเป็นเพียงผู้สนับสนุน เห็นว่จำเลยทั้งสามนั่งเรือมาด้วยกันขณะเกิดเหตุแม้จำเลยที่ 2 จะนั่งอยู่ในเรือ แต่ก็อยู่ติดกับแพดุดำแร่อเห็นกันชัดเจน แสดงให้เห็นว่เป็นการแบ่งหน้าที่กันทำเมื่อได้แร่อมาแล้วก็กลับไปพร้อมกัน ข้อเท็จจริงฟังได้ว่ จำเลยที่ 2 ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 ที่ 3

มีปัญหาต่อไปตามที่โจทก์ฎีกาว่าเรือหัวโทงพร้อมเครื่องยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดต้องริบนั้น เห็นว่าเรือดังกล่าวจำเลยทั้งสามใช้เป็นยานพาหนะไปมาเท่านั้น การกระทำผิดเกิดขึ้นที่บนแพไม่เกี่ยวกับเรือและเครื่องยนต์ การที่จำเลยได้ร่ำมาแล้วบรรทุกเรือไปก็เป็นเรื่องใช้ยานพาหนะตามปกติ จึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดอันจะพึงริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1)..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340วรรคสอง, 340 ตรี ให้ยกฟ้อง สำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 3 ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคสอง, 83 ให้จำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ส่อง สุขะปยุณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>